



Tribunale Ordinario di Torino

Nona Sezione Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Procedimento R.G. n. [REDACTED]

Il Tribunale,

decidendo

monocraticamente,

visto il ricorso;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 segg. cpc;

rilevato che la ricorrente, proveniente da paese sicuro, ha chiesto in ricorso la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con il quale la sua domanda è stata respinta;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

rilevato che, nel caso di specie, la PA procedente non ha rispettato la procedura accelerata prescritta (stante il lasso di tempo intercorso fra il giorno della formalizzazione della domanda – 30.7.26 - e quello della decisione – 18.8.26);

condiviso sul punto il principio di diritto autorevolmente stabilito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (da cui il Tribunale non ha ragione di discostarsi), secondo cui *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza*



emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale” (così, con principio di diritto applicabile anche al caso di specie, Cass. Civ., Sez. un., n. 11399/24, dep. 29.4.2024);

ritenuto che, conseguentemente, la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente deve essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35 *bis*, comma 2, primo periodo e comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008 e che, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi automatica;

P.Q.M

dichiara non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione in quanto l'efficacia è già sospesa ex lege e, conseguentemente, autorizza la ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato nelle more della decisione di merito sul presente ricorso

*** **

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 *bis*;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della



videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico economica del Paese di provenienza;

- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
- **AVVISA** il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA

udienza avanti al relatore per il giorno [REDACTED] presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula 12601, ingresso 11, 1° piano)

Dispone l'archiviazione del sub.

Torino, 14.9.26

Il Giudice
Alessandra Aragno

